The Japanese Business Association
of Ho Chi Minh City

#1407, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84-8-3821 9369
Fax: 84-8-3821 9370

Email: info@jbahvn.org
Web: www.jbah.info.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI TP HỒ CHÍ MINH (JBAH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2016JBAH

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: **Bộ Tài chính**
28 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

V/v: Vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với phí hội viên hằng năm đóng góp cho quỹ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh ("JBAH" hoặc "Hiệp hội") xin được gửi tới Quý Bộ lời chào trân trọng.

Chúng tôi đã nhận được công văn số 14518/BTC-CST của Quý Bộ ngày 14/10/2016 trả lời công văn số 07/2016JBAH ngày 23/8/2016 của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi còn vướng mắc về vấn đề thuế Thu nhập Cá nhân ("TNCN") liên quan tới khoản phí hội viên mà các doanh nghiệp thành viên đóng góp cho quỹ Hiệp hội và mong muốn Quý Bộ giải đáp cụ thể hơn.

1. Thông tin chung

Như đã trình bày ở công văn trước, để duy trì hoạt động của Hiệp hội, hằng năm các Doanh nghiệp Nhật Bản đều đóng góp phí hội viên cho quỹ Hiệp hội để trở thành Doanh nghiệp Thành viên và Hiệp hội dùng quỹ này để trang trải các chi phí hoạt động của mình.

Theo đó, các Doanh nghiệp Thành viên sẽ cử một hoặc một vài cá nhân đại diện doanh nghiệp mình để tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Việc cá nhân đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân do doanh nghiệp giao phó, hoàn toàn không vì lợi ích cá nhân. Các cá nhân này cũng không nhận được bất kỳ khoản thu nhập bằng tiền hay lợi ích vật chất nào từ Hiệp hội khi đại diện doanh nghiệp mình tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Trên cơ sở đó, khoản phí hội viên mà doanh nghiệp đóng hằng năm để trở thành thành viên của Hiệp hội không thể bị coi là khoản phí hội viên phục vụ lợi ích cá nhân. Do vậy, chúng tôi hiểu rằng việc dựa vào Điểm đ.3, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập chịu thuế TNCN *"đ.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ"* để coi khoản phí hội viên hằng năm đóng cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh là khoản thu nhập chịu thuế TNCN là hoàn toàn không hợp lý và không có cơ sở.

Chúng tôi tin tưởng rằng khoản phí hội viên mà doanh nghiệp đóng cho Hiệp hội và theo đó, doanh nghiệp cử đại diện tham gia Hiệp hội không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN với các lý do sau:

a. Đây là phí hội viên của Doanh nghiệp đóng cho Hiệp hội;
b. Hiệp hội phát hành phiếu thu cho Doanh nghiệp, không cho bất kỳ một cá nhân cụ thể nào;
c. Việc cá nhân tham gia các hoạt động của Hiệp hội là theo yêu cầu công việc và là một phần nhiệm vụ công ty giao.

d. Doanh nghiệp thành viên có thể thay đổi các cá nhân đại diện cho doanh nghiệp mình phù hợp với kế hoạch nhân sự và nhu cầu thực tế cũng như chuyên môn liên quan tới các hoạt động cụ thể của Hiệp hội một cách linh hoạt.

2. Đề xuất của chúng tôi

Với những trình bày nêu trên, đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, chúng tôi kính mong Bộ Tài chính xem xét và xác nhận cách hiểu của chúng tôi về việc **khoản phí hội viên thường niên đóng góp bởi Công ty cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh không bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân được cử làm đại diện cho Doanh nghiệp Thành viên tham gia các hoạt động của Hiệp hội**.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm theo thư này mẫu phiếu thu phát hành bởi Hiệp hội để Quý Bộ tham khảo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi xác đáng từ Quý Bộ để chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời hợp lý cho toàn bộ doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.

Kính thư,

Takahisa Onose
Trưởng ban Tài chính – Thuế - Hải quan
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

The Japanese Business Association
of Ho Chi Minh City

#1407, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84-8-3821 9369
Fax: 84-8-3821 9370

Email: info@jbahvn.org
Web: www.jbah.info.vn

SAMPLE

Jul 15th, 2016

PHIẾU THU
(Receipt)

Tên công ty (Company name): JBAH

Số tiền (Amount): VND 17,394,000

Bằng chữ (In words):
Mười bảy triệu ba trăm chín mươi bốn ngàn đồng chẵn.
Seventeen million three hundred ninety-four thousand dongs only.

Về khoản (Re): Phí hội viên niên độ 2016
Membership fee of fiscal year 2016

Ngày nhận (Date): 30/6/2016

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM
(The Japanese Business Association of HCMC)

OBAYASHI ISAO
Tổng thư ký
Secretary General